

1500194-78.2022.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Ameaça

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... ouvido a ameaça porque ali é um ponto de tráfico de drogas e foram as pessoas ali que pediram para ele sair da porta da casa. O vizinho existe. Depois dos fatos não foi mais ameaçada pelo réu, mas ele andou dizendo na cidade que ele vai ainda lhe matar. Tomou conhecimento quando Vanda Lúcia de Siqueira foi falar que a depoente traiu o réu e furtou algo dele.

Donizeti Antônio ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500194-78.2022.8.26.0575 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500194-78.2022.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Ameaça

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2083094/2022 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 17724865 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 669707/22/020 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 2083094 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

EDUARDO DE SIQUEIRA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal promovida em desfavor de Eduardo de Siqueira, como incurso no artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06 e, no artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.340/06, ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, eis que na madrugada do dia 25 de março de 2022, por volta de 02h00, na Rua das Violetas, nº 16, nesta cidade e

comarca, descumpriu decisão judicial proferida nos autos nº 1500169-65.20228.26.0575, que deferiu medidas protetivas de urgência prevista na Lei nº 11.340/06 em face de sua ex-companheira Aline Maria Ribeiro.

Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, na madrugada do dia 25 de março de 2022, por volta de 02h00, na Rua das Violetas, nº 16, nesta cidade e comarca, Eduardo de Siqueira, prevalecendo-se de relação doméstica e íntima de afeto, na forma da Lei nº 11.340/06, ameaçou sua ex-companheira Aline Maria Ribeiro, por palavras de causar-lhe mal injusto e grave, a saber a morte.

A denúncia de páginas 40/43 veio instruída com o Inquérito Policial de págs. 01/82 e foi recebida aos 25 de maio de 2022 (págs. 44/45). Na oportunidade, homologou-se o arquivamento do inquérito policial ao que tange no contido das págs. 42/43 da referida denúncia, ressalvando o disposto no artigo 18 do CPP.

Manifestou-se o acusado às págs. 59/65, aduzindo, em síntese, que a vítima age com intuito de causar tumulto, inventando e mentindo, posto que fato narrado na denúncia jamais aconteceu. Alega que jamais descumpriu medidas protetivas dispostas contra ele. Alega que a ameaça não aconteceu. Requer a absolvição sumária do réu. Juntou documento às págs. 66/75

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, foi ratificado o recebimento da denúncia (págs. 93/94), designando-se audiência de instrução.

Durante referida solenidade, foi ouvida a vítima e em audiência em continuação foi realizado o interrogatório do réu, conforme termo acostados autos e mídia audiovisual que se encontra arquivadas em Cartório.

Na fase do artigo 402 do CPP, nada foi requerido pelas partes.

Em debates, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Indica a materialidade delitiva e a autoria que reputa clara. A vítima e testemunha presenciaram quando o réu passou defronte à residência da vítima e proferiu ameaças. No mesmo ato, além de descumprir a medida protetiva o réu a ameaçou. Tal circunstância ocorreu anteriormente, o que reforça a ocorrência dos fatos contidos na denúncia. Aponta que há registros policiais sobre fatos semelhantes e houve concurso material de delitos. Sem prejuízo das circunstâncias mencionadas pela vítima, pugna pelo regime aberto para o cumprimento de pena, vedando-se os benefícios descabidos na Lei Maria da Penha.

A Defesa, por sua vez, destaca a negativa do réu e aponta as pgs. 40/44 dos autos o pedido de arquivamento do inquérito por falta de provas. Cita o que consta nas pgs. 42 dos autos, manifestação do próprio Ministério Público. Ressalta que a vítima sequer soube o nome do vizinho que teria ouvido a suposta ameaça.

DECIDO.

1.1 -) Das provas da materialidade.

Sendo os crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência de mera conduta, e ameaça de natureza formal, não há falar-se em provas da materialidade, a princípio.

1.2 -) Das provas da autoria.

Aline Maria Ribeiro informa que o réu vinha perseguindo a depoente e disse que iria lhe matar. Ele foi duas vezes na casa da depoente no dia 25.03 e disse que iria matar a vítima, sendo seu pai testemunha. Conviveu com o réu desde 2018 até 2022. Estava morando com seus pais fazia um ano e meio e o descumprimento ocorreu lá. Seu filho de 11 anos também viu a ameaça. Isso ocorreu no horário em que leva seu filho na escola. Está vivendo à base de remédios porque o réu não lhe ameaça mais, mas o que a família dele e ele estão fazendo com a depoente não está aguentando mais. Eles estão denegrindo a imagem da depoente em todos os locais. Está sendo coagida pelo réu e pela família dele. Fez um pedido na OAB contra o advogado do Eduardo porque ele lhe coagiu pelo telefone. Não pode dizer o nome do vizinho que teria ouvido a ameaça porque ali é um ponto de tráfico de drogas e foram as pessoas ali que pediram para ele sair da porta da casa. O vizinho existe. Depois dos fatos não foi mais ameaçada pelo réu, mas ele andou dizendo na cidade que ele vai ainda lhe matar. Tomou conhecimento quando Vanda Lúcia de Siqueira foi falar que a depoente traiu o réu e furtou algo dele.

Donizeti Antônio Teodoro Ribeiro disse que o réu passou nesse horário e ouviu "vai morrer vagabunda, vai morreu, vou te matar". Quando foi por volta de 06:20 ele retornou e fez as mesmas ameaças. No dia 25 ele passou 01:20-01:50 e falou "vou dar um tiro na sua testa". Saiu para ver o que estava acontecendo e viu um Celta Preto saindo do local. O Celta preto era o carro do Eduardo. Depois que ele saiu da prisão ele não retornou mais na porta da sua casa. Onde mora tem um movimento muito grande de pessoas à noite. Uma dessas pessoas falou para o depoente, mas não sabe dizer quem é.

O réu, Eduardo de Siqueira, tem 45 anos. É açougueiro. Estudou até o primeiro ano. Mora com seus familiares. Não usa drogas. Esteve preso por problema semelhante. Está em liberdade desde 01.06.2022. Nega os fatos. Disse que estava dormindo porque acorda cedo para trabalhar. Foi o depoente que se separou dela. Tinha um Celta de cor preta. Não tem problemas pessoais com o senhor Donizeti. Nada mais tem a declarar, só disse a verdade.

Devidamente avaliados os elementos de prova produzidos em consonância com o devido processo legal tem-se que a versão acusatória resultou devidamente comprovada.

Desta forma, é suficiente para a adequação típica da conduta na forma do artigo 147 do Código Penal e art. 24-A da Lei 11.340/2006.

Em análise dos elementos de prova coligidos, tem-se que ocorreram os crimes de ameaça contra a vítima Aline Maria Ribeiro, conforme declarações da vítima.

O réu nega a ameaça e o descumprimento de medida protetiva. Entretanto, de acordo com a coleta dos depoimentos, tais acusações encontram arrimo suficiente para legitimar o decreto condenatório.

Como sabido, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar. (Habeas corpus não conhecido. (Habeas Corpus nº 327.231/RS (2015/0141769-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Ribeiro Dantas. j. 10.03.2016, DJe 17.03.2016).

Em semelhante sentido:

TJSP-) APELAÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. A PALAVRA DA VÍTIMA, NO PRESENTE CASO, TEM ESPECIAL RELEVÂNCIA PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE

AMEAÇA. RECURSO PROVIDO. (Apelação nº 0107818-41.2012.8.26.0050, 16ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Leme Garcia. j. 15.09.2015).

TJSP-) APELAÇÃO CRIMINAL. Violência doméstica - Ameaça - Continuidade delitiva - Condenação - Recurso defensivo - Preliminar pela nulidade ab initio, por ausência de proposta de suspensão condicional do processo - Inocorrência - Art. 41, da Lei nº 11.340/06 - Não aplicabilidade da Lei nº 9.099/95 aos casos de violência doméstica - Pretendida a absolvição por insuficiência probatória do fato ou atipicidade da conduta - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra da vítima - Especial relevância - Congruência com as demais provas produzidas - Ameaça séria - Temor na vítima - Recurso desprovido. (Apelação nº 0000318-47.2011.8.26.0050, 7ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. Alberto Anderson Filho. j. 01.10.2015).

No que se refere à imputação da prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06, o qual foi incluído pela Lei 13.641/2018, tem-se que o acusado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, aproximando-se da vítima e, no mesmo contexto, propalou ameaças.

Assim procedendo, responde pelo crime de desobediência às medidas protetivas, sem prejuízo do crime diverso contra a mulher.

Também ficou provado em Juízo que a vítima era companheira do acusado, havendo, portanto, relação afetiva entre agressor e ofendida, o que, incide, sem dúvidas, a aplicação da Lei nº. 11.340/06 ao caso destes autos.

Configura-se relação doméstica e familiar, para os efeitos do artigo 5º, III, da Lei Maria da Penha todo ato praticado em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Observa-se:

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

(...)

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação

As razões de arquivamento indicadas pela defesa restringe-se ao crime de perseguição (stalking) e não aos fatos imputados na denúncia.

Quanto a estes, tanto a vítima quanto o seu genitor foram uníssomos em apontar que o réu passou pela residência por volta das 02:00 no dia 25.03.2022 e gritou ameaças contra a vítima, dirigindo seu veículo - Celta de cor preta.

Eventual dúvida, para que fosse capaz de beneficiar o réu, deveria estar alicerçada em contraprovas capazes de demonstrar ao Juízo a possibilidade de realidade diversa. No caso concreto, no entanto, apenas o Ministério Público esforçou-se para comprovar o que consta na denúncia, ao passo em que não se encontram nos autos elementos capazes de comprovar realidade diversa da que vem externada pela prova acusatória.

Apropriados os ensinamentos de FRAMARINO DEI MALATESTA, o qual afirma que “o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma

provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 - destaque do Juízo).

À míngua de contraprovas nada autoriza que o Juízo fundamente a sentença em sentido oposto àquele que vem esclarecido pelo acervo probatório angariado pelo Parquet.

A impossibilidade de identificação do terceiro que teria confirmado ter visto o ex-marido da vítima passando por ali e fazendo as ameaças está devidamente justificada pelo relato da vítima e seu genitor no sentido de tratar-se de possível drogadito que frequenta as imediações da residência por causa de "biqueira" ali existente, mas não é conhecido da vítima ou de seu genitor.

É o que basta para o convencimento deste Juízo na forma do artigo 155 do Código de Processo Penal c.c art. 197 do mesmo código no que tange aos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas.

Presente a tipicidade delitiva e ausentes justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade das condutas ou a culpabilidade do réu, a procedência da ação penal é medida de rigor para concretização dos escopos de prevenção penal geral e especial colimados pela dogmática punitiva.

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de páginas 40/43 para CONDENAR EDUARDO DE SIQUEIRA pela prática dos crimes previstos no artigo 24-A, caput, da Lei 11.340/06 e, no artigo 147, caput, c.c. o artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.340/06, ambos na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do mesmo diploma.

-Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva:

Ao avaliar as circunstâncias judiciais (CP, art. 59), constata-se que: o grau de culpabilidade é normal à espécie.

Sua conduta social e personalidade não devem influenciar negativamente a reprimenda, pois tal valoração implica apologia ao direito penal de autor, fenômeno antigarantista que não conta com o entusiasmo deste magistrado.

Os motivos da prática delituosa não desbordam do âmbito da própria tipicidade no que toca ao elemento subjetivo do injusto.

As circunstâncias recomendam ligeiro acréscimo, pois o crime ocorreu durante o repouso noturno, circunstância de tempo reconhecida pela lei como hábil a gerar aumento de pena, como por exemplo, no § 1º do art. 155 do Código Penal. No caso concreto, fácil perceber o desassossego gerado durante a madrugada com o descumprimento da medida protetiva em horário de menor vigilância pública e desatenção generalizada, incutindo temor à vítima e seus familiares no momento em que deveriam desfrutar de descanso.

Quanto as consequências do delito, estas não foram graves.

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática da infração penal.

O réu ostenta maus antecedentes, pois condenado definitivamente por sentença nos

autos 1500169-65.2022.8.26.0575, por fato ocorridos aos 16.03.2022. O trânsito em julgado para a defesa operou-se aos 14.06.2022, conforme pgs. 51. A este respeito é firme a jurisprudência no sentido de que fato anterior com trânsito posterior é hábil a gerar Maus Antecedentes. Observe-se: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR QUE TRANSITOU EM JULGADO POSTERIORMENTE AO CASO DOS AUTOS. MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo a orientação desta Corte Superior, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se cuida, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar Maus Antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base. 2. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-REsp 2.003.245; Proc. 2022/0149870-3; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/09/2022; DJE 06/10/2022).

Diante da análise acima, fixo a pena-base 2/6 acima do mínimo legal, totalizando 4 meses de detenção.

Ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena, torno em definitiva a pena supra.

-Quanto ao crime de ameaça

Reitero os termos da análise das circunstâncias judiciais e na primeira fase, fixo a pena 2/6 acima do mínimo legal pelas circunstâncias (durante o repouso noturno) e Maus Antecedentes.

A pena base fica estabelecida em 1 mês e 10 dias de detenção.

Está presente para este delito a agravante da violência doméstica – alínea "f" do inciso II do art. 61 do CP, capaz de gerar o acréscimo de mais 1/6, guindando a pena ao patamar de 1 mês e 16 dias de detenção.

À míngua de causas de diminuição ou aumento, torno definitiva a pena supra.

Diante do concurso material de crimes, as penas somadas totalizam 5(cinco) meses e 16(dezesseis) dias de detenção.

Diante do patamar da pena imposta e considerando que o réu não mais teria feito ameaças à vítima após deixar a prisão, fixo o regime ABERTO para cumprimento da reprimenda.

Por força dos Maus Antecedentes e da súmula 588 do E. STJ deixo de aplicar a substituição e fixo o regime SEMI-ABERTO para o cumprimento de pena.

CONDENO o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais no valor de 100 (cem) UFESP, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, ficando a cobrança da verba condicionada ao disposto § 3º do art. 98 da NCPC.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão ou determinação diversa da Segunda Instância, adotem-se as seguintes providências:

) Nos termos do art. 23 da Resolução 417/2021 CNJ com a redação atribuída pela resolução 474/2022 CNJ expeça-se mandado de intimação a fim de que, no prazo de 5 dias, o réu compareça ao Fórum nos dias úteis entre 13:00 e 16:30 para audiência admonitória que será "encaixada" na pauta regular, evitando-se assim o cumprimento de mandado de prisão com intervenção policial. Decorrido o prazo de 5 dias sem

comparecimento, expeça-se o mandado de prisão.

) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias.

Considerando que o regime máximo para a detenção é o semiaberto, poderá o réu recorrer em liberdade desta sentença, se por aí não estiver preso.

Ficam mantidas as medidas protetivas anteriormente concedidas às vítimas até extinção da punibilidade do réu pelo cumprimento das penas impostas.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA